

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2295/2532

กรมแรงงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร
หนองแขง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 166

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2(6), มาตรา ข้อ 3

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนที่ นายจ้าง ต้อง ชำระให้แก่กองทุนเงินทดแทน
หาใช้เงินปีตาม ความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 ไม่
เมื่อไม่มีกฎหมายใด กำหนดอายุความในเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความสิบปี
ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164

โจทก์ฟ้องว่า สำนักงานกองทุนเงินทดแทนเป็นส่วนราชการของโจทก์ มีหน้าที่
เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนเพื่อเป็นทุนให้มีการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างในกรณี
นายจ้างต้องจ่าย กองทุนเงินทดแทนประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินที่
นายจ้างจ่ายสมทบกับเงินอื่น ๆ หากนายจ้างไม่จ่ายภายในกำหนด นายจ้างต้องจ่าย
เงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือนของเงินสมทบค้างจ่าย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2521
จำเลยที่ 1 ได้ลงทะเบียนเพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนต่อสำนักงานกองทุนเงิน
ทดแทนสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี แล้วจำเลยที่ 1 ได้ค้างจ่ายเงินสมทบกับ

เงินเพิ่มแก้อาจทัก ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนจำนวน 202,463.44 บาท และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละห้าต่อเดือน
จากยอดเงินสมทบค้างจ่ายนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่อาจทัก

จำเลยทั้งสามให้การว่า ฟ้องอาจทักเคลือบคลุมและขาดอายุความห้าปีตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 จำเลยทั้งสามไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้อง
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ฟ้องอาจทักไม่เคลือบคลุมไม่ขาดอายุความ
พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและเงินเพิ่ม
จำนวน 207,463.44 บาท พร้อมทั้งเงินเพิ่มอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนจำนวน 67,911.05 บาท นับแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2531
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่อาจทัก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า คำว่า เงินปีตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 หมายความว่า เงินอันจะพึงต้องจ่ายเป็นงวด
ๆ มีจำนวนที่แน่นอน และมีกำหนดระยะเวลาจ่ายที่แน่นอนด้วย ทำนองเดียวกับเงิน
เดือนเงินเบี้ยบำนาญ ค่าเช่า ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในมาตราเดียวกันนั้น แต่เงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทนและเงินเพิ่มเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่สำนักงาน
กองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและ
วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ การจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและ
การอุทธรณ์ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2516 โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างและอัตราค่า
จ้างที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ทั้งหากนายจ้างไม่สามารถแจ้งรายการค่าจ้างหรือ
สำนักงานกองทุนเงินทดแทนเห็นว่ารายการค่าจ้างที่นายจ้างแจ้งไว้ต่ำกว่าจำนวนที่

ควรต้องแจ้ง หรือนายจ้างปฏิเสธที่จะให้ข้อเท็จจริงในการคำนวณเงินสมทบ
สำนักงานกองทุนเงินทดแทนก็มีสิทธิที่จะประเมินเงินสมทบที่นายจ้างผู้นั้นจะต้อง
จ่ายโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องและหากไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็ให้
ประเมินเงินสมทบตามที่เห็นสมควร ดังนี้ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนที่นายจ้าง
ต้องชำระให้แก่กองทุนเงินทดแทนจึงเป็นจำนวนที่ไม่แน่นอนแม้จะได้กำหนดให้
นายจ้างต้องจ่ายเป็นรายปรกติหาใช้เงินปีตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 166 ไม่ เมื่อไม่มีกฎหมายใดกำหนดอายุความในเรื่องนี้ไว้เป็น
อย่างอื่น จึงมีอายุความสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 คดี
ของโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน
ชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มกับดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลย
ทั้งสามฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(มาโนช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ